МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 04 дугаар сарын 18 № 03/10 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
С.ЦЭРЭНСАМБУУ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн тус газрын алба хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын 203 алба хаагч, ажилтнуудаас санал асуулга авах, 22 алба хаагч, ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, холбогдох баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус газрын Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга, дэд хурандаа Н.Батнасан өөрийн удирдлагад ажиллаж буй алба хаагчиддаа ажлын байрны дарамт болон бэлгийн дарамт үзүүлсэн эсэх асуудлаар тус газрын нэр бүхий алба хаагчид Комисст өгсөн тайлбартаа "... Н.Батнасан даргын талаар алба хаагчид сэтгэл ханамжтай биш байдаг. Олон нийтийн цагдаагаар ажилладаг хүмүүсийг оролддог, бэлгийн дарамт үзүүлдэг гэх асуудал яригддаг. Эмэгтэй алба хаагчдыг "саунд орьё" гэж хэлж байсныг сонсож байсан. Олон нийтийн цагдаа байсан эмэгтэйг дагуулж бааранд орж архи хундагалуулсан" гэсэн байна. Мөн алба хаагчидтай хийсэн ярилцлагаар "олон нийтийн цагдаа болохдоо Н.Батнасан даргад мөнгө өгсөн" гэх яриа сонсож байсан гэж тус газрын 3 алба хаагч Комисст тайлбар өгчээ. Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4-т "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно", Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дугаар тушаалаар баталсан Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 2.4.2-т "албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах, ялгаварлан гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, басамжлан доромжлох, сүрдүүлэхгүй байх", 2.3.4-д "Авлига, хээл хахууль авах, өгөх, зуучлахгүй байх" гэж заасныг тус тус зөрчсөн байж болзошгүй байна.
2. Хяналт шалгалтын үеэр алба хаагчдаас авсан санал асуулгын "Танд болон тантай хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт үзүүлж байсан уу?" гэх асуулгад оролцогчдын 26 нь буюу 17.3 хувь "тийм" гэж хариулсан байна. Түүнчлэн тайлбар өгсөн нэр бүхий

алба хаагчид "... Цагдаагийн байгууллагад эмэгтэй хүн дэвших боломж байдаггүй. Олон нийтийн цагдаа байхад эмэгтэй хүн гэж хандаж, ажлын байрны дарамт их ирдэг байсан. Жирэмсэн хүнийг илүү цагаар ажиллуулдаг" гэх тайлбаруудыг өгсөн байна. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 11-д "улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй", Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 7 дугаар зүйлд "Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 3 дугаар зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд түүнд заасан эдийн засаг, нийгэм, соёлын бүх эрхийг эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд тэгш эдлүүлэх нөхцлийг хангах үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, ... жирэмсэн болон амаржсан эсэх, ... гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно" гэж заасныг нэг мөр хэрэгжүүлж цагдаагийн байгууллагад эмэгтэйчүүд ажиллах, дэвшихэд тэгш боломж бүрдүүлэх, удирдах албан тушаалтнууд ёс зүйн хэм хэмжээ, албаны зарчмыг хэрхэн баримталж байгаа болон алба хаагчдын өдөр тутмын ажлаа хэвийн гүйцэтгэх нөхцөлийг хангаж буйд тогтмол хяналт тавих нь зүйтэй байна.

3. Тус газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/14 дугаар тушаалаар баталсан "Цагдаагийн газрын дотоод журам"-д дүн шинжилгээ хийхэд Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1-д заасан "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Дээрх хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус газрын Шуурхай удирдлагын тасгийн дарга, дэд хурандаа Н.Батнасан өөрийн удирдлагад ажилладаг алба хаагчиддаа ажлын байрны дарамт болон бэлгийн дарамт үзүүлсэн байж болзошгүй байх тул протоколоор анхааруулах;
2. Эмэгтэй алба хаагчдыг дэвшин ажиллах нөхцөл боломжоор хангах, тэднийг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байхад чиглэсэн арга хэмжээ авах, тус байгууллага дахь эмэгтэйчүүдийн сайн дурын зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, идэвхижүүлэх;
3. Алба хаагч ажлын байран дээр ямар нэгэн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх, аливаа нөлөөллөөс ангид байх орчныг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаанд давуу байдал тогтоох явдлыг гаргуулахгүй байх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авах, энэ талаар удирдах албан тушаалтнуудад сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
4. Тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хороотой 2021 оны

07 дугаар сарын 09-ний өдөр хамтран баталсан “Үлгэрчилсэн заавар”-ыг ашиглан ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн заалтын хэрэгжилтийг хангуулах;

5. Энэхүү Зөвлөмжийг нийт алба хаагчдад танилцуулж, хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах арга хэмжээг үе шаттай авах;

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор баримтын хамт бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ